

【法官后语】

商业混淆行为的违法性在于破坏商业标识的指引功能，扰乱消费者在商业标识、商品和商品来源之间建立的联系。

《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条规定，经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系：(1)擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识；(2)擅自使用他人有一定影响的企业名称(包括简称、字号等)、社会组织名称(包括简称等)、姓名(包括笔名、艺名、译名等)；(3)擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页等；(4)其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。根据上述规定，认定本案被诉侵权行为是否构成混淆行为需判断两个要件：一是原告主张保护的“青年路羊肉馆”是否构成有一定影响的商业标识；二是被告在经营过程中使用“青年路羊肉馆”的行为是否容易使相关公众对服务的来源或者两者存在特定关系产生混淆。

关于“有一定影响”的商业标识的认定。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》第四条第一款规定，具有一定的市场知名度并具有区别商品来源的显著特征的标识，人民法院可以认定为反不正当竞争法第六条规定的“有一定影响的”标识。因此，商业标识是否应受《中华人民共和国反不正当竞争法》保护，不以其是否注册登记为条件，而是该标识是否具有一定市场知名度、是否能够发挥识别商品或服务来源的作用。关于“有一定知名度的认定”，则要综合考虑中国境内相关公众的知悉程度，商品销售的时间、区域、数额和对象，宣传的持续时间、程度和地域范围，标识受保护的情况等因素。本案中，一、二审法院通过对“青年路羊肉馆”的历史沿革、相关公众的认知及评价进行了查明，认定原告主张保护的“青年路羊肉馆”虽未经注册，但是经过长年累月的反复使用，已经在某地区为一定消费者所知悉，已经与特定经营者产生了紧密联系，成为具有一定商业价值的服务名称，应当受到《中华人民共和国反不正当竞争法》保护。

关于混淆行为的认定。在行为的主观方面，须是经营者故意实施混淆行为，

旨在通过误导消费者，获取不正当利益；在行为的客观方面，是指经营者擅自使用他人有一定影响的商业标识行为，并且这种行为足以引起相关消费者误认商品来源于特定经营者或与其存在特定联系；在行为的结果上，该行为可能或已经导致消费者对商品或服务的来源产生误解。本案中，被告作为同业竞争者，对“青年路羊肉馆”这一服务名称的知名度理应知晓，其与位于某市青年路原某市公安局对面的羊肉馆之间不存在任何传承关系，却使用与“青年路羊肉馆”近似的“青年路羊肉烩面”等标识从事经营活动，主观上存在攀附他人商誉以谋求不正当竞争利益的主观故意，其行为可能使得相关公众误认为其提供的服务来源于原告经营的“青年路羊肉馆”或与其存在加盟、许可等特定联系；从行为的后果来看，根据网络用户评论内容可知，其及关联门店已实际造成相关公众的混淆、误认。综合全案事实，被告将“青年路羊肉馆”原本应指向的对象嫁接于己身，挤占了属于原告的商业空间，获得了市场竞争优势，攫取了原告通过多年辛勤劳作所累积的商誉，损害了附着于“青年路羊肉馆”服务名称上的竞争利益，其行为构成不正当竞争。

在当前日趋激烈的市场竞争环境中，不少经营者为了快速赢得市场，妄图通过“走捷径”，通过攀附他人商誉来获得不正当的竞争优势，最终不仅破坏了市场竞争秩序，也导致自身需要面临经济赔偿，承担赔礼道歉的法律责任。因此，市场主体在经营过程中，应当诚信经营，遵守商业道德和法律法规，尊重他人的商业标识和市场竞争秩序，以自身经营的口碑获得消费者的认可，营造公平、公正、健康、有序的市场竞争环境。

编写人：江苏省徐州市中级人民法院 吴倩

不正当利用合作电商平台API 接口信息侵权责任的认定

——某电子商务公司、甲贸易公司诉某网络技术公司、
乙商贸公司侵害商标权及不正当竞争案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市丰台区人民法院(2021)京0106民初27589号民事判决书

2. 案由：侵害商标权及不正当竞争纠纷

3. 当事人

原告：某电子商务公司、甲贸易公司

被告：某网络技术公司、乙商贸公司

【基本案情】

某电子商务公司为“某电子商务商城”的运营主体。甲贸易公司系某电子商务公司的关联企业，主要负责某电子商务自营商品销售业务。某电子商务公司系“某电子商务”等注册商标的商标专用权人。某网络技术公司曾与甲贸易公司签订《实物销售协议》，就其通过某电子商务平台采购某电子商务自营商品事宜进行约定。该合作模式针对的是具有大宗商品采购和使用需求的B端客户，折扣较大，某网络技术公司依约仅能进行直接采购。某网络技术公司未经允许利用“某电子商务商城”API^①接口信息，与乙商贸公司 etc 公司创建了多家侵权网上商城。某电子商务公司认为某网络技术公司、乙商贸公司不正当地

^①API 是 Application Programming Interface (应用程序编程接口)的缩写。

挤占了某电子商务公司的市场份额，易导致消费者误认涉案侵权网上商城及储值卡与其存在特定联系，已构成不正当竞争。同时，某网络技术公司、乙商贸公司使用“某电子商务馆”等字样构成商标侵权，故向法院提起诉讼。

【案件焦点】

某网络技术公司、乙商贸公司不正当利用合作电商平台API 接口信息，将自建侵权电商平台与合作电商平台对接，利用合作方品牌、物流等经营资源，向非约定客户群体提供合作电商商品，是否构成不正当竞争。

【法院裁判要旨】

北京市丰台区人民法院经审理认为：某网络技术公司、乙商贸公司未经许可，利用某电子商务公司的API 接口信息，创建网上商城；并在商城内设置“某电子商务馆”等专门指向某电子商务公司的栏目；在多家电商平台销售应用于上述网上商城的储值卡某网络技术公司亦同时为其他公司提供上述端口服务，使相关消费用户可不经“某电子商务商城”而直接选购某电子商务的自营产品，并使用某电子商务物流。某网络技术公司、乙商贸公司的上述行为，利用了某电子商务品牌、某电子商务物流、某电子商务客服及某电子商务供应链等相关经营资源，挤占了某电子商务公司相关业务的市场份额，足以引人误认为上述服务与乙商贸公司存在特定联系，亦违反诚实信用原则，构成不正当竞争。

此外，某电子商务公司系涉案权利商标的权利人，某网络技术公司、乙商贸公司在其销售的礼品卡或所对应的网上商城中使用“某电子商务”“某电子商务专区”等标识；某网络技术公司在其提供端口服务的相关网上商城或销售页面中，使用“某电子商务馆”等标识。上述“某电子商务”文字与某电子商务公司相关“某电子商务”注册商标文字相同，服务内容与某电子商务公司权利商标核定使用的服务项目相同，侵害了某电子商务公司的涉案注册商标专用权。

北京市丰台区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百八十六条，

《中华人民共和国商标法》第五十七条、第六十三条，《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第六条、第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条规定，判决如下：

一、本判决生效之日起，某网络技术公司、乙商贸公司立即停止涉案侵害商标权及不正当竞争行为；

二、本判决生效之日起十日内，某网络技术公司就侵害商标权行为赔偿某电子商务公司经济损失290万元；

三、本判决生效之日起十日内，乙商贸公司就上述第二条经济损失中的50万元承担连带赔偿责任；

四、本判决生效之日起十日内，某网络技术公司就不正当竞争行为赔偿某电子商务公司、甲贸易公司经济损失500万元；

五、本判决生效之日起十日内，乙商贸公司就上述第四条经济损失中的100万元承担连带赔偿责任；

六、本判决生效之日起十日内，某网络技术公司赔偿某电子商务公司、甲贸易公司合理支出28.9089万元；

七、某网络技术公司、乙商贸公司刊登声明以消除因涉案侵害商标权及不正当竞争行为造成的影响；

八、驳回某电子商务公司、甲贸易公司的其他诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决已经生效。

【法官后语】

本案系不正当利用合作电商平台API接口信息，自建网上商城销售商品，同时销售自建商城储值卡，加价销售电商平台商品的新类型不正当竞争案件。本案从反不正当竞争法角度对此类深度依附于大型电商平台开展的黑灰产业链行为予以规制，对电商平台经营者通过专业招商选品、丰富市场细分、提高物流效率等系列措施所构建的良好电商平台生态予以保护，维护了市场竞争秩序，保护了消费者的合法权益。为电商平台经营者通过司法途径优化电商平台生态治理，打击电商平台网络黑灰产业，保护消费者合法权益，提供了可供借鉴的

思路和方向，具有典型意义。

经营者未经许可，不正当利用合作电商平台API 接口信息，将自建侵权电商平台与合作电商平台对接，利用合作方品牌、物流、供应链等经营资源，向非约定客户群体提供合作电商商品，非法获取合作方竞争优势，挤占市场份额，易导致相关公众误以为侵权人与权利人存在特定联系，构成不正当竞争。具体到本案，可从以下两方面加以分析：

一、某电子商务公司对其API 接口信息是否享有《中华人民共和国反不正当竞争法》保护的合法权益

“某电子商务商城”系知名的电商平台，该平台通过“某电子商务自营”对外提供商品，并通过“某电子商务物流”进行配送。某电子商务公司作为“某电子商务商城”的经营者，投入较多力量，不断完善货品、物流、售后、宣传等各个方面，已形成其自身独具特点且被大众所熟知的经营模式，某电子商务公司在经营中形成的经营权益和竞争优势，亦应受到法律保护。特别是随着“某电子商务”品牌知名度的不断提升，“某电子商务商城”受到消费者的广泛认可，同时依附于大型电商平台API 接口信息而开展的黑灰产业链也悄然滋生，傍名牌的侵权行为时有发生。

《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条规定：“经营者在生产经营活动中，应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，遵守法律和商业道德。本法所称的不正当竞争行为，是指经营者在生产经营活动中，违反本法规定，扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为……”虽然某一特定的商业模式通常不是《中华人民共和国反不正当竞争法》所直接保护的客体，但只要经营者在其所从事的经营活动中，遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守法律和商业道德，未违反《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条之规定，则其基于特定商业模式下的合法权益应受到保护。

某电子商务公司作为“某电子商务商城”平台的经营者，通过向消费者提供商品、物流等服务，在满足相关公众消费需求的同时，亦为自身赚取相应的经济利益。在正常的市场经营中，公司与公司之间的合作亦属于市场经营之常

